

**Положение о врачебной тайне
в ООО «Гиппократ»**

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере оказания медицинской помощи гражданам РФ, регламентирует информационный процесс взаимодействия сотрудников медицинской организации и пациента.

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и иных действующих нормативно-правовых актов, с целью защиты прав и законных интересов пациентов Общество с ограниченной ответственностью «Гиппократ» (далее по тексту -медицинская клиника), защиты от неправомерного разглашения сведений конфиденциального характера, отнесенных к врачебной тайне.

1.3. Врачебная тайна-сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении (ч.1 ст. 13 ФЗ № 323-ФЗ от 21.11.2011). Сохранение врачебной тайны является правовой обязанностью и моральным долгом каждого медицинского работника и иного лица, имеющего доступ к сведениям конфиденциального характера, отнесенным к врачебной тайне.

1.4 Медицинская клиника обязана соблюдать врачебную тайну. Разглашении сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях, допускается с письменного согласия гражданина или его законного представителя.

1.5 Обработка сведений, составляющих врачебную тайну, осуществляется с соблюдением законов и иных нормативно-правовых актов.

1.6 Настоящее Положение предназначено для ознакомления и неукоснительного исполнения руководителями и работниками (сотрудниками) медицинской клиник, а также подлежит доведению до сведения лиц, состоящих в договорных, гражданско-правовых и иных отношениях с медицинской клиникой.

1.7 Настоящее Положение распространяется на отношения по обработке и защите персональных данных, составляющих врачебную тайну, полученных медицинской клиникой как до, так и после утверждения Положения о врачебной тайне, за исключением случаев, когда по причинам правового, организационного и иного характера Положения о врачебной тайне не может быть распространено на отношения по обработке и защите персональных данных, составляющих врачебную тайну, полученных до его утверждения.

2. Режим использования сведений, составляющих врачебную тайну (создание, обработка, хранение, уничтожение информации).

2.1 Получение персональных данных пациента осуществляется непосредственно у лица, которому оказываются медицинские услуги.

2.2 Документы, содержащие врачебную тайну, создаются путем:

- фиксирования сведения в медицинских и иных формах;
- на бумажных, электронных носителях, доступ к которым разрешен лицам, непосредственно использующим персональные данные пациентов в служебных целях;
- получение оригиналов документов, выписок из них;
- копирование оригиналов, документов, выписок из них.

2.3 Обработку персональных данных медицинская клиника осуществляет на основе принципов законности и справедливости, приоритета прав и свобод человека и гражданина, неприкосновенности частной жизни, права на личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа.

2.4 Обработка персональных данных- любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таковых, включая:

- сбор, запись, систематизацию персональных данных;
- их накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение);
- извлечение, использование, передачу персональных данных (их распространение, предоставление, доступ к ним);
- обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2.5 Обработка персональных данных может осуществляться оператором (администратором) только с согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных законом (п. 1 ст. 6 Закона №152-ФЗ).

2.6 Обработка персональных данных пациента осуществляется только в медикопрофилактических целях, в целях определения медицинского диагноза, оказание медицинской помощи медико-социальных услуг, с учетом того, что обработку персональных данных осуществляет лицо, профессионально занимающееся медицинской деятельностью.

2.7 В рабочее время медицинскими сотрудниками документы, содержащие персональные данные пациентов, размещаются таким образом, чтобы отсутствовала возможность их просмотра посторонними лицами.

2.8 По окончании работы все документы, содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, должны быть убраны с рабочего стола, во избежание разглашения врачебной тайны третьим лицам.

2.9 Лица, являющиеся ответственными за хранение и обработку персональных данных, должны обеспечить их сохранность. Запрещено передавать логины и пароли от компьютера иным лицам.

3.Порядок предоставления сведений, составляющих врачебную тайну

3.1 Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. К сведениям, составляющим врачебную тайну, разглашение которых не допускается, в том числе после смерти гражданина, относятся (ч. 1,2 ст.13 Закона №323-ФЗ): -сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи; -сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина; -иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении гражданина.

3.2 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:

3.2.1 в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений п.1 ч.9 ст.20 Закона №323-ФЗ;

3.2.2 при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;

3.2.3 по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно, а также в связи с исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию;

3.2.4 в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной власти контроля за исполнением лицами, признанными больными наркоманией либо потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, либо новые потенциально опасные психотропные вещества, возложенной на них при назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение от наркомании, диагностику, профилактические мероприятия и (или) медицинскую реабилитацию;

3.2.5 в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с п.2 ч.2 ст.20 Закона №323-ФЗ, а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного ч.2 ст.54 Закона №323-ФЗ, для информирования одного из его родителей или законного представителя;

3.2.6 в целях информирования органов внутренних дел; а. о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинён в результате противоправных действий; б. О поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности; в. о смерти пациента, личность которого не установлена.

3.2.7 в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных(врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба;

3.2.8 в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также несчастного случая с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в соответствии с ч.6 ст. 34.1 Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» несчастного случая с лицом, проходящим спортивную подготовку и не состоящим в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной организацией, не осуществляющей спортивной подготовки и являющийся заказчиком услуг по спортивной подготовке, во время прохождения таким лицом спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную подготовку, в том числе во время его участия в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программ спортивной подготовки;

3.2.9 при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;

Информацию, содержащую врачебную тайну, предоставляют только при наличии надлежащим образом оформленного запроса (постановление суда, следователя, дознавателя)

3.2.10 в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального страхования;

3.2.11 в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом;

3.4 После смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, супругу (супруге), близким родственникам (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам) либо иным лицам, указанным гражданином или его законным представителем в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или информационном добровольном согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если гражданин или его законный представитель не запретил разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.

4. Защита информации, содержащей врачебную тайну

4.1 Защита информации, содержащей врачебную тайну, в медицинской клинике организуется посредством принятия правовых, организационных и технических мер, направленных на: 1) обеспечение защиты сведений от несанкционированного доступа, изменения, уничтожения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и от иных несанкционированных неправомерных действий; 2) соблюдение режима конфиденциальности информации ограниченного доступа; 3) реализацию права пациентов на ознакомление с личными сведениями, персональными данными, находящихся в ограниченном доступе.

4.2 Медицинская клиника обеспечивает: 1) предотвращение неправомерного доступа к информации, персональным данным пациента, составляющим врачебную тайну, лиц не обладающими правами на доступ к таким сведениям, также использование логинов, паролей компьютеров; 2) предупреждение и своевременное обнаружение фактов незаконного доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну; 3) предотвращение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого нарушается их функционирование; 4) оперативное восстановление сведений, уничтоженных в результате несанкционированного доступа к ним.

5. Ответственность за нарушение порядка работы со сведениями, составляющими врачебную тайну.

5.1 Сведения о состоянии здоровья человека имеют личный характер, разглашение которых может причинить пациенту нравственные и физические страдания. Вследствие чего за нарушение нормативно-правовых актов, регламентирующих режим использования сведений, составляющих врачебную тайну, а также настоящего Положения, работники медицинской клиники несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Лица, права и законные интересы которых были нарушены в результате разглашения сведений, персональных данных, составляющих врачебную тайну, либо другого неправомерного использования такой информации, исходя из принципа гарантированности судебной защиты прав и свобод, вправе в определенном порядке обратиться за такой защитой своих прав и законных интересов, включая подачу исков о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защиты чести, достоинства, деловой репутации.

5.3 Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности информации или нарушившим установленные законодательством Российской Федерации требования о защите информации, если принятие этих мер и соблюдение таких требований является обязанностями данного лица.